



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MAICON DENTI

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HDI SEGUROS S.A. em virtude da decisão no bojo do cumprimento de sentença que lhe move MAICON DENTI, proferida nos seguintes termos:

***HDI SEGUROS S.A.**, qualificado na inicial, apresentou **IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** que lhe move **MAICON DENTI**, igualmente qualificado, sustentando excesso de execução, enquanto entende como devido o valor de R\$ 112.148,84 (cento e doze mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).*

Efetou os requerimentos de estilo e valorou a causa.

A impugnação foi recebida, com efeito suspensivo (evento 24, DESPADEC1).

Intimado, o impugnado manifestou-se rechaçando as alegações do impugnante. Alegou, preliminarmente, a ocorrência de inovação processual, uma vez que os supostos pagamentos que a HDI pretendia deduzir do limite da apólice jamais foram mencionados ou comprovados durante a fase de conhecimento, tratando-se de matéria preclusa. No mérito, sustentou a inadmissibilidade da compensação, pois os valores alegadamente pagos a terceiros não guardam qualquer relação com a obrigação de reparar o veículo do exequente ou de indenizá-lo pelos lucros cessantes, conforme determinado expressamente no título executivo judicial.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Inexistem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual se passa, de imediato, ao exame de mérito.

A discussão dos autos reside na alegação de excesso de execução por parte da seguradora HDI, que busca limitar sua responsabilidade financeira ao saldo da apólice de seguro, após a dedução de valores que alega ter pago a terceiros em razão do mesmo sinistro, mas antes da prolação da sentença no processo de conhecimento

A sentença do processo de conhecimento foi proferida nos seguintes termos:



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, **INDEFIRO** o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte arcará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, foi negado provimento ao recurso de apelação (evento 10, ACOR2).

A sentença, em momento algum, autorizou ou determinou a dedução de quaisquer valores que a seguradora porventura já tivesse pago a terceiros ou ao próprio segurado por outras razões não discutidas naquela lide.

Desta forma, a impugnação apresentada pela HDI não merece prosperar, pois busca rediscutir os limites de sua obrigação. A seguradora afirma ter pago um total de R\$ 49.866,36, referentes ao conserto do veículo de um terceiro envolvido no acidente e ao reembolso de honorários ao seu segurado. Com base nisso, pretende abater tal montante do limite total de R\$ 150.000,00 de sua apólice, para só então calcular o valor devido ao exequente.

A tentativa de apresentar, apenas na fase de cumprimento de sentença, a existência de pagamentos anteriores para reduzir o valor da condenação configura uma clara e inadmissível inovação processual.

Logo, não há que se falar em excesso de execução.

Dessa forma, a impugnação deve ser julgada improcedente, reconhecendo-se que a obrigação da seguradora perante o autor subsiste até o limite do valor de cobertura da apólice, sem os descontos pleiteados, devendo o saldo remanescente da execução prosseguir em face de ambas as executadas, observando a limitação contratual da seguradora.

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** proposta por **HDI SEGUROS S.A.** contra **MAICON DENTI**.

Condeno a parte impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

Considerando o entendimento da Súmula n.º 519 do STJ no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença for julgada improcedente, deixo de fixar honorários em favor do patrono da parte impugnada/credora.

Ficam as partes intimadas.

Preclusa a decisão, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença, intime-se a



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

parte exequente para que, no prazo de quinze dias, apresente cálculo atualizado do débito, considerando a presente decisão.

Em suas razões recursais, sustenta que a sua responsabilidade, na qualidade de seguradora denunciada à lide, está estritamente adstrita aos limites da cobertura para danos materiais prevista na apólice de seguro, conforme expressamente consignado no título executivo judicial. Alega que a execução, ao pretender a cobrança da integralidade da condenação sem as devidas deduções, incorre em manifesto excesso. Detalha que, antes mesmo do ajuizamento da fase executiva, já havia realizado pagamentos administrativos que totalizam a quantia de R\$ 64.866,36, decorrentes do mesmo sinistro, os quais devem ser abatidos do limite máximo de indenização contratado, que é de R\$ 150.000,00. Adicionalmente, informa ter efetuado o depósito judicial do valor que entende como remanescente e incontroverso, na importância de R\$ 112.148,84, esgotando, assim, a sua obrigação contratual. Diante desse cenário, postula, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar o curso do cumprimento de sentença e impedir a prática de quaisquer atos de constrição patrimonial, sob pena de sofrer dano grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reconhecido o excesso de execução, com o consequente abatimento dos valores já pagos e a sua exclusão do polo passivo da demanda executiva, ante a satisfação integral de sua obrigação securitária.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar.

É o breve relatório. Decido.

O recebimento do presente recurso na modalidade suspensiva é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores previstos no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. A norma processual exige, para tanto, a cumulação de dois pressupostos fundamentais: a probabilidade de provimento do recurso (*fumus boni iuris*) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida (*periculum in mora*).

Compulsando detidamente os autos, e em um juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento da medida pleiteada.

A probabilidade do direito da agravante afigura-se, em uma análise preliminar, demonstrada. A controvérsia central reside em duas questões interdependentes: a limitação da responsabilidade da seguradora ao capital segurado e a possibilidade de abatimento de valores pagos administrativamente, em decorrência do mesmo sinistro, do montante total da cobertura.

No caso, a tese da parte agravante de que os valores já pagos referentes ao mesmo sinistro devem ser abatidos do limite da apólice, mostra-se plausível, conforme os arts. 757 e 781 do Código Civil, evitando pagamento superior ao contratado e eventual enriquecimento sem causa. Tais questões são próprias da fase de cumprimento de sentença.

O risco de dano grave e de difícil reparação também se encontra caracterizado. A decisão agravada determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que autoriza a prática de atos de constrição patrimonial, como o bloqueio e a penhora de ativos



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

financeiros da agravante. O valor em discussão, referente ao suposto excesso de execução, é significativo, ultrapassando R\$ 144.000,00, conforme cálculos apresentados pela seguradora.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Em consequência, determino a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença, no que tange à agravante HDI SEGUROS S.A., e, por conseguinte, a abstenção da prática de quaisquer atos de constrição, bloqueio ou levantamento de valores que excedam a quantia já depositada judicialmente, até o julgamento final do presente recurso por este colegiado.

Comunique-se, com urgência, o juízo de origem acerca do teor desta decisão, para as providências cabíveis.

Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 20/10/2025, às 21:36:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20009371713v4** e o código CRC **2fbd58c**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 20/10/2025, às 21:36:36

5300098-40.2025.8.21.7000

20009371713 .V4